



P E N E T A P A N
Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

LAI NGAN TJU, perempuan, lahir di Sungai Pinyuh tanggal 17 Mei 1963, mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Gang Usaha, Rt.002/Rw.005, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat AGINTA GINTING, S.H. yakni Advokat yang berkantor pada AGINTA GINTING LAW FIRM di Jalan Raya Anjongan Mandor Nomor 29, Kepayang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, alamat elektronik agintaginting.ag@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan nomor register 240/SK/LEG.PDT/2026/PN.MPW tertanggal 18 Juni 2026. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 Juni 2026 dalam Register Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Persamaan Nama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri yang Bernama KOK DJUNG MIN/ EDY SUSANTO dan LAI NGAN TJU;
2. Bahwa pada akte Kematian Orang Tua Pemohon KOK DJUNG MIN/ EDY SUSANTO Nomor 17/2014 dalam Kutipan Akte Kematian Tersebut hanya terlulis nama KOK DJUNG MIN;
3. Bahwa pada surat keterangan desa Nomor 400.12/034/Pem menerangkan Bahwa KOK DJUNG MIN/ EDY SUSANTO adalah orang yang sama KOK DJUNG MIN;
4. Bahwa akibat Akte Kematian Nomor 17/2014 nama KOK DJUNG MIN membuat dan atau mengakibatkan data Tidak sama dan membuat permasalahan administrasi dimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “ menegaskan bahwa seluruh dokumen kependudukan (seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran) harus memiliki data identitas diri yang seragam dan tidak boleh memiliki perbedaan data atau ganda”
5. bahwa untuk kepastian hukum pemohon, mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Mempawah bahwa ayah pemohon yang Bernama KOK DJUNG MIN/ EDY SUSANTO lahir Menjalın 30-12-1960 Tersebut dan lain-lain dengan KOK DJUNG MIN Pada akte Kematian Nomor 17/2014 adalah nama satu orang yang sama sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admınduk);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mempawah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama EDY SUSANTO lahir Menjalın 30-12-1960 Dengan nama KOK DJUNG MIN lahir Menjalın 30-12-1960 dan atau pada akte kematian Nomor 17/2014 nama KOK DJUNG MIN adalah satu orang yang sama;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw



3. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Atau:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102075705620002 atas nama LAI NGAN TJU, lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 17 Mei 1963, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 02 Juni 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102071909180001 atas nama Kepala Keluarga LAI NGAN TJU, dikeluarkan pada tanggal 12 September 2025 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12/034/PEM tanggal 27 April 2026, atas nama KOK DJUNG MIN / EDY SUSANTO, dikeluarkan oleh Lurah Sungai Pinyuh, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 17/2014, atas nama KOK DJUNG MIN, tanggal 22 April 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yakni:

1. Saksi TJIA KIM PIAU, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw



- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan KOK DJUNG MIN adalah suami dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui suami pemohon memiliki dua nama yaitu KOK DJUNG MIN dan EDY SUSANTO;
- Bahwa KOK DJUNG MIN dan EDY SUSANTO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa KOK DJUNG MIN telah meninggal dunia;
- Bahwa kematian suami pemohon sudah dicatatkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada akta kematian dari suami pemohon tersebut tertulis KOK DJUNG MIN dan bukan EDY SUSANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan KOK DJUNG MIN;
- Bahwa nama suami dari Pemohon adalah KOK DJUNG MIN dengan nama Indonesianya adalah EDY SUSANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan suami dari Pemohon yaitu KOK DJUNG MIN meninggal dunia tetapi sepengetahuan Saksi sudah 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan KOK DJUNG MIN setelah menikah kemudian dikaruniai tiga orang anak tetapi Saksi lupa nama-namanya;

2. Saksi NYAM A CE, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan apa-apa dengan pemohon tetapi Saksi pernah berkerja sebagai karyawan dari suami pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama KOK DJUNG MIN dan sehari-hari biasa di panggil EDY;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw



- Bahwa suami dari pemohon yaitu KOK DJUNG MIN sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa KOK DJUNG MIN dan EDY SUSANTO adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa KOK DJUNG MIN adalah EDY SUSANTO yaitu sejak Saksi bekerja sebagai karyawan dari KOK DJUNG MIN;
- Bahwa isteri dari KOK DJUNG MIN adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan KOK DJUNG MIN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak tetapi Saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja, KOK DJUNG MIN telah berstatus menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gang Usaha RT 002 RW 005 Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan identitas kepemilikan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa nama yang tercantum pada sertifikat Hak Milik dimaksud adalah KOK DJUNG MIN atau EDY SUSANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta kepada Hakim agar menyatakan nama EDY

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO lahir Menjalin 30-12-1960 dengan nama KOK DJUNG MIN lahir Menjalin 30-12-1960 dan atau pada akte kematian Nomor 17/2014 nama KOK DJUNG MIN adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Hakim sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Pemohon dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga diketahui Pemohon beralamat di Gang Usaha, Rt.002/Rw.005, Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa tempat Pemohon bertempat tinggal adalah benar termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada bagian Teknis Peradilan di bab Permohonan, dijelaskan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- Permohonan pewarganegaraan / naturalisasi;
- Permohonan dispensasi nikah bagi pria dan wanita yang belum cukup umur;
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur;
- Permohonan pembatalan perkawinan;
- Permohonan pengangkatan anak;
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada bagian Teknis Peradilan di bab Permohonan, juga diatur bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon tidak termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan di atas. Namun permohonan ini juga tidak termasuk permohonan yang dilarang sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim berpendapat pokok permohonan Pemohon ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari tempat tinggal Pemohon dan pokok dari permohonan *a quo*, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon secara satu per satu;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu bukti surat P-1 hingga P-3 telah diberikan materai dan telah ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-4 hanya ditunjukkan fotokopinya saja sebagai pembanding. Kemudian terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan. Oleh karenanya bukti surat P-1, P-2, P-3 dan keterangan 2 (dua) Saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Hakim untuk membentuk fakta hukum. Terhadap bukti surat P-4 hanya dapat dijadikan bukti penguat dari fakta hukum yang sudah terbentuk;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon berisi: mengabulkan permohonan Pemohon. Untuk bisa mengetahui lebih jelas apa yang sebenarnya dimohonkan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu. Oleh karenanya, petitum ke-1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan pada akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon berisi: menyatakan bahwa nama EDY SUSANTO lahir Menjalin 30-12-1960 Dengan nama KOK DJUNG MIN lahir Menjalin 30-12-1960 dan atau pada akte kematian Nomor 17/2014 nama KOK DJUNG MIN adalah satu orang yang sama. Terhadap petitum tersebut, Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan keterangan para Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum: Pemohon adalah isteri dari Saudara KOK DJUNG MIN. Saudara KOK DJUNG MIN memiliki nama Indonesia yakni EDY SUSANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum: Saudara KOK DJUNG MIN sudah meninggal dunia. Fakta hukum ini dikuatkan dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Saudara KOK DJUNG MIN – yang lahir tanggal 30 Desember 1960, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2014;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, nama KOK DJUNG MIN dengan EDY SUSANTO adalah merujuk pada orang yang sama yakni suami dari Pemohon. Oleh karenanya petitum ke-2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang cukup;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon berisi: membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku. Oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, di mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan *a quo*, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang cukup;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) telah dikabulkan maka petitum ke-1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama EDY SUSANTO lahir di Menjalin 30-12-1960 dengan nama KOK DJUNG MIN lahir di Menjalin 30-12-1960 pada Akte Kematian Nomor 17/2014 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh JOSUA NATANAEL, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BERTHOLOMIUS, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti

BERTHOLOMIUS, A.Md.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Relas panggilan | Rp | - |
| 4. PNBP Relas Panggilan | Rp | 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2026/PN Mpw